

1502837-80.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... que: o réu confessou informalmente o tráfico de drogas e o praticava rotineiramente para um conhecido (R\$ 50 por entrega). Por fim, afirmou não conhecia o réu anteriormente.

Observo que os depoimentos dos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico perpetrado pelo réu.

Além disso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502837-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502837-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSMIR DE PAULA SANCHES

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ROSMIR DE PAULA SANCHES, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, Lei nº11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2022, quinta-feira, por volta das 21h30min, na Avenida Pompeia, altura do numeral 1.780, Perdizes, nesta cidade e comarca, Rosmir de Paula Sanches, com 46 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 17, trazia consigo e transportava para fins de comércio: 36,6g de maconha (THC) dividida em 5 porções e 0,9g de LSD (Lisérgida) dividida em 4 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como 02 (dois) telefones celulares e 02 (duas) máquinas de cartão (v. boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 13/16).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo supracitadas, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina no local dos fatos e abordaram o veículo Chevrolet/Spin, placas CFY- 8674, conduzido pelo denunciado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em revista veicular, os policiais localizaram dois celulares, duas maquininhas de cartão, e as drogas supradescritas.

Questionado sobre os entorpecentes, o denunciado disse que fazia entrega de drogas em domicílio e, inclusive, estava em deslocamento para o endereço de um comprador para a entregar a droga encontrada em seu veículo, e receberia a quantia de R\$ 50,00 para tanto.

Constatada a flagrância delitiva, o denunciado foi levado à Delegacia.

No interrogatório policial, o denunciado decidiu ficar em silêncio (v. interrogatório de fls. 05).

O laudo de constatação (fls. 13/16) confirmou a presença de THC e Lisérgida nas substâncias apreendidas em posse do denunciado.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.59/62).

Habeas Corpus impetrado em favor do réu. Liminar deferida, concedendo a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares (fls. 91/93).

Em 17/03/2022 foi recebida a denúncia (fls.127/128).

Defesa prévia (fls.131/134).

Manutenção da denúncia (fls.146).

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.160/162)

Laudo pericial do aparelho celular (fls.163/167)

Laudo pericial do aparelho eletrônico (fls.168/175)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.6/8) (fls.70/72), no auto de exibição e apreensão (fls.9/10), no laudo pericial de constatação (fls.13/16), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.160/162), no laudo pericial do aparelho celular (fls.163/167), no laudo pericial do aparelho eletrônico (fls. 168/175), e nos demais elementos produzidos. A autoria é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Alex Finzetto em juízo, disse que receberam (ele e seu parceiro) ocorrência a respeito de um indivíduo armado dentro de um táxi. Deslocaram-se ao local dos fatos e abordaram o indivíduo (réu) e encontraram maquininha de cartão (lembrou-se de uma, apenas), algumas poucas drogas (haxixe, maconha, etc).

Acrescentou que o réu confessou informalmente o tráfico das drogas e que levaria as drogas até Perdizes, para conhecido que sempre comprava drogas dele (réu). Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial, Rafael Valdemiro. Em juízo, informou que, no dia dos fatos, receberam (ele e seu parceiro) ocorrência de desinteligência entre motorista de táxi e passageiro, envolvendo armamento. Em patrulhamento, encontraram o veículo e abordaram o réu, localizando com ele porção razoável de haxixe.

Acrescentou que: o réu confessou informalmente o tráfico de drogas e o praticava rotineiramente para um conhecido (R\$ 50 por entrega). Por fim, afirmou não conhecia o réu anteriormente.

Observo que os depoimentos dos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico perpetrado pelo réu.

Além disso, não há comprovação de que os policiais estariam interessados numa condenação injusta contra o réu.

Nesse sentido, E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846).

O réu, no interrogatório, confessou os fatos, mas disse ser usuário de drogas e que as mesmas não se destinavam a tráfico.

Autodefesa incrível, pois, ao ser indagado de quanto em tempo usava drogas, o réu disse que usava entorpecentes uma vez por semana, o que se desajusta à frequência de um usuário. Descabe a desclassificação para o crime relativo ao uso de drogas. É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, por essa razão, fixo sua pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, consoante o disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, presentes os requisitos ali exigidos e nos termos do i. decisum de fls. 91/94, diminuo a pena em 2/3: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A pena, de forma derradeira, é estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto.

Consoante o disposto no art. 44, CP, presentes os requisitos, substituo a pena corporal por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno ROSMIR DE PAULA SANCHES como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, Lei nº11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Determino a destruição das drogas apreendidas às fls. 9/10 e a devolução, ao réu, dos celulares e das maquininhas apreendidas (essas, comprovada a propriedade), também, às fls. 9/10. Oficie-se.

No mais, decorrido 90 dias após o trânsito em julgado, comprovada a propriedade do veículo em depósito às fls. 116, restitua-se. No silêncio, fica autorizado, desde já, com as cautelas de praxe, o leilão judicial, nos termos do art. 123, CPP.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.